CRFPA 2026 · OBJECTIF BARREAU · GRAND ORAL

Libertés publiques et droits fondamentaux Panorama & synthèse

Ce qu'il faut avoir compris avant d'attaquer le cours — qualifier le droit invoqué, savoir d'où il vient, contrôler l'ingérence, choisir le juge.

Notions | Sources | Juges | Catalogue

D'après le fascicule Objectif Barreau « Libertés publiques et droits fondamentaux — Fascicule de cours 2026 (non grisé) » : 606 pages, 8 parties, 56 fiches. Jurisprudence du fascicule arrêtée fin août 2026 — décision du Conseil constitutionnel du 14 août 2026 sur l'aide à mourir, arrêt Klimaseniorinnen (2024), règlement européen sur l'intelligence artificielle (2024).

ÉTAPE PRÉALABLE

Diagnostic d'orientation

Une seule question commande tout l'aiguillage : le droit invoqué se met-il en balance ?

Le droit invoqué supporte-t-il une conciliation avec d'autres intérêts ?

Un droit absolu ne se concilie pas : le seul débat est celui de sa qualification, donc du seuil de gravité. Un droit conditionnel se contrôle en trois temps. Un droit-créance, lui, n'est parfois pas invocable du tout. Se tromper d'étage, c'est appliquer un test de proportionnalité là où il n'y en a pas — ou l'inverse.

NON — le droit ne se met pas en balance

Droit absolu *et* indérogeable → **Torture et traitements inhumains ou dégradants (art. 3)**

Aucune dérogation, y compris sous l'article 15 en état d'urgence. Norme de *jus cogens*. Tout le raisonnement porte sur la qualification : torture, traitement inhumain, traitement dégradant — une affaire de degré de gravité.

Droit absolu, valant même en temps de guerre → **Esclavage et servitude (art. 4 § 1)**

Caractère absolu valant également en situation de guerre ou de calamité publique. Terrain privilégié des obligations positives : prévenir, agir, enquêter, réparer.

Indérogeable mais *non* absolu → **Droit à la vie (art. 2)**

Aucune dérogation en temps de troubles internes ou de crise, mais des exceptions limitativement énumérées à l'article 2 § 2. Le contrôle porte sur l'absolue nécessité du recours à la force, non sur une mise en balance ordinaire.

OUI — le droit se met en balance

Droit assorti d'une clause de limitation → **Contrôle en trois temps**

Vie privée et familiale (art. 8), pensée et religion (art. 9), expression (art. 10), réunion et association (art. 11), propriété (art. 1er P1). Prévue par la loi → but légitime → nécessaire dans une société démocratique.

Liberté soumise à un régime d'exercice → **Répressif, préventif ou déclaratif**

Réunion et manifestation, association, aller et venir, commerce et industrie. Conciliation avec l'ordre public, sous contrôle du juge administratif. « La liberté est la règle et la restriction de police l'exception. »

Droit-créance, supposant une action de l'État → **Vérifier d'abord l'invocabilité**

Santé, logement, travail, culture, éducation. Souvent objectif à valeur constitutionnelle et non droit subjectif ; textes internationaux fréquemment dépourvus d'effet direct ; obligation de moyen pesant sur le législateur.

Le réflexe qui suit : une fois l'étage identifié, demander qui est débiteur. L'État doit s'abstenir (obligation négative), mais aussi protéger — y compris contre des personnes privées (obligation positive et effet horizontal) — et enquêter lorsqu'une atteinte s'est produite (obligation procédurale). Un sujet qui semble ne mettre en cause aucune autorité publique bascule presque toujours sur ce terrain.

VUE D'ENSEMBLE

Les six voies de protection

Où porter l'argument — norme de référence, conditions de saisine, office du juge, effet obtenu

Voie	Norme de référence	Qui saisit, à quelles conditions	Office du juge et effet
Contrôle a priori *Conseil constitutionnel*	Bloc de constitutionnalité : Constitution, DDHC, préambule de 1946, Charte de l'environnement, PFRLR, PPNT, PVC, OVC	Saisine avant promulgation de la loi	Conformité, conformité partielle, non-conformité ; réserves d'interprétation ; effet cliquet
QPC *contrôle a posteriori*	Droits et libertés garantis par la Constitution	Le justiciable, à l'occasion d'une instance. Trois conditions cumulatives : disposition applicable au litige ; non déjà déclarée conforme ; caractère sérieux ou nouveau. Filtre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.	Abrogation de la disposition, avec modulation possible des effets dans le temps
Contrôle de conventionnalité *tout juge*	Convention EDH, Pactes onusiens, droit de l'Union	Devant le juge judiciaire comme administratif, à tout moment du procès	Écarter la norme interne contraire pour le litige ; contrôle concret de proportionnalité, transposé jusqu'aux litiges entre particuliers
Référé-liberté *art. L. 521-2 CJA*	Libertés fondamentales au sens du Code de justice administrative	Urgence + atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne publique	Toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté ; le juge se prononce dans les 48 heures
Requête à la Cour EDH *droit de requête individuelle*	Convention et protocoles additionnels	Après épuisement des voies de recours internes utiles, nécessaires et adéquates : l'État doit avoir pu remédier lui-même à la violation	Constat de violation ; satisfaction équitable (art. 41), *restitutio in integrum*, arrêt pilote en cas de problème structurel
Protection administrative *autorités indépendantes*	Textes sectoriels et compétence générale du Défenseur des droits	Saisine directe, sans avocat ; recours administratif préalable dans certaines matières	Avis, recommandations, mises en demeure, visites inopinées — pas de pouvoir juridictionnel

Le choix se joue sur trois paramètres : la norme que l'on veut faire jouer (constitutionnelle ou conventionnelle), l'effet recherché (faire disparaître la loi, ou seulement l'écarter dans son cas), et le temps disponible (48 heures en référé-liberté, plusieurs années à Strasbourg). La QPC supprime la disposition pour tous ; la conventionnalité ne l'écarte que pour le litige.

DÉROULEMENT

La frise du contrôle d'une ingérence

Les six temps du raisonnement — l'ordre ne se discute pas, chaque étape conditionne la suivante

1 · QUALIFIER

Quel droit, quel texte ?

Identifier le droit et son ancrage — approche formelle, par le texte supra-législatif, ou substantielle, par la valeur. Vérifier l'applicabilité : beaucoup de notions sont autonomes et ne se lisent pas comme en droit interne (vie familiale, « biens », réunion, caractère civil au sens de l'article 6).

Fiches 1, 4, 31, 34, 38, 46

2 · IMPUTER

Y a-t-il ingérence, et de qui ?

Une atteinte d'une autorité publique ouvre le contrôle classique. En son absence, le raisonnement bascule sur les obligations positives — l'État devait agir — ou sur l'effet horizontal, lorsque l'atteinte vient d'une personne privée. S'y ajoute l'obligation procédurale d'enquêter.

Fiches 26, 28, 29, 37, 38, 49

3 · LÉGALITÉ

L'ingérence est-elle prévue par la loi ?

Premier temps du triptyque. Vérifier la compétence : au législateur les garanties fondamentales des libertés publiques (art. 34), au pouvoir réglementaire la police administrative et les décrets autonomes, sous contrôle du juge administratif.

Fiches 6, 10, 11

4 · BUT LÉGITIME

Le but figure-t-il dans la clause de limitation ?

art. 8 § 2

La liste est fermée : sécurité nationale, sûreté publique, défense de l'ordre, prévention des infractions pénales, protection de la santé ou de la morale, protection des droits et libertés d'autrui, bien-être économique du pays. En droit interne, l'équivalent est l'ordre public — matériel (sécurité, tranquillité, salubrité) et immatériel.

Fiches 6, 33

5 · NÉCESSITÉ

Nécessaire dans une société démocratique ?

Le cœur du contrôle : besoin social impérieux, adéquation, proportionnalité. L'intensité varie avec la marge nationale d'appréciation — considérablement réduite en présence d'un consensus européen ou d'une disposition importante de la Convention, plus large sur les questions de société.

Fiches 22, 34, 37, 42

6 · RÉPARER

Quel redressement ?

art. 13 · 41

Le droit au recours effectif n'a pas d'existence propre : il se combine toujours avec le droit violé. Devant la Cour, satisfaction équitable, remise en état lorsqu'elle est possible, et arrêt pilote quand la violation révèle un problème structurel.

Fiches 22, 31

Le cas de l'exception. Quatre régimes suspendent ou allègent ce contrôle : l'article 16 de la Constitution, l'état de siège de l'article 36, l'état d'urgence de la loi du 3 avril 1955 — décliné en état d'urgence sanitaire en 2020 — et la théorie prétorienne des circonstances exceptionnelles. Au niveau conventionnel, l'article 15 de la Convention et l'article 4 du Pacte autorisent la dérogation, encadrée et temporaire. Mais un noyau de droits reste indérogeable : la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage.

RÈGLES COMMUNES

Les mécanismes transversaux

Les réflexes qui se retrouvent dans presque tous les sujets, quel que soit le droit en cause

La dignité, principe matriciel

Ce n'est pas l'autorité de l'État mais la dignité de la personne qui constitue le socle des droits fondamentaux. Elle fonde l'intégrité de la personne, l'interdiction des traitements inhumains et des conditions indignes de détention, l'interdiction de l'exploitation, et justifie la prise en compte des vulnérabilités. Conçue objectivement, elle limite aussi le consentement : le seul accord de l'intéressé ne suffit pas à écarter une atteinte à la dignité.

Fiches 5, 27, 28, 29, 51, 55

Ordre public et régimes d'exercice

Toute liberté d'action se conjugue avec l'ordre public, notion large couvrant les valeurs fondamentales de la société. Trois régimes d'exercice à distinguer : répressif — la liberté s'exerce, l'abus est sanctionné après coup ; préventif — autorisation préalable, le plus strict ; déclaratif — simple enregistrement, sans pouvoir d'appréciation de l'administration.

Fiches 4, 6, 11, 36 à 40

Obligations négatives, positives, procédurales

Ne pas porter atteinte, mais aussi protéger et enquêter. Le triptyque s'est déployé bien au-delà de son terrain d'origine : il commande le droit à la vie, l'article 3, l'interdiction de l'exploitation — où il se décline en prévention, mesures opérationnelles, enquête et réparation — la liberté de réunion, la liberté d'expression et le droit à un environnement sain.

Fiches 13, 26, 28, 29, 37, 38, 47, 49

Subsidiarité et marge d'appréciation

La protection incombe d'abord aux autorités nationales : d'où l'épuisement préalable des voies de recours internes, et la latitude laissée à l'État dans le choix des moyens. Plus la marge est restreinte, moins l'État dispose de liberté. Côté Union, la même logique prend la forme de la subsidiarité juridictionnelle : le juge national est le premier juge des droits.

Fiches 14, 22, 23

Instrument vivant, notions autonomes, protection par ricochet

La Convention garantit des droits « non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs ». D'où des notions définies indépendamment du droit interne, et des droits non écrits construits par dérivation : le droit à un environnement sain est né de l'article 8, puis de l'article 2 et de l'article 6 § 1 pour le contentieux climatique. La Cour ne sanctionne pas les atteintes à la nature en tant que telles : il faut qu'un droit garanti soit affecté.

Fiches 14, 22, 33, 34, 46, 49

Dualité juridictionnelle et office du juge

Le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle (art. 66) et de la propriété privée immobilière ; le juge administratif est devenu juge des libertés par le recours pour excès de pouvoir subjectivé et le référé-liberté. Le Tribunal des conflits arbitre — voie de fait, emprise irrégulière, expropriation. Réflexe de qualification : une privation de liberté relève du juge judiciaire, une simple restriction à la liberté d'aller et venir relève de la police administrative.

Fiches 17, 18, 19, 30, 40

Égalité formelle, égalité réelle, correction

Le principe d'égalité, général et abstrait, ne saisit pas les discriminations concrètes : la non-discrimination le complète par une liste ouverte de critères prohibés. La vulnérabilité place en situation d'inégalité réelle et appelle une diligence particulière — l'absence de traitement différencié peut elle-même violer la Convention. La correction assume alors de rompre l'égalité formelle.

Fiches 4, 54, 55, 56

MÉMO

Les textes et les distinctions à ne pas confondre

Ce qui se vérifie en trois secondes et coûte cher le jour de l'oral

Convention EDH

2 — droit à la vie

3 — torture, traitements inhumains ou dégradants

4 — esclavage, servitude, travail forcé

5 — liberté et sûreté

6 — procès équitable

8 — vie privée et familiale, domicile, correspondance

9 — pensée, conscience, religion

10 — expression

11 — réunion et association

13 — recours effectif

14 — non-discrimination *(dans la jouissance des droits garantis)*

15 — dérogation en cas d'état d'urgence

35 · 41 — recevabilité · satisfaction équitable

P1-1 · P1-2 · P1-3 — biens · instruction · élections libres

P4-2 · P7-1 · P12 — circulation · expulsion · non-discrimination générale

Déclaration de 1789

1 · 6 — égalité en droits, égalité devant la loi

2 — liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression

4 — la liberté et ses bornes

7 — pas d'arrestation hors des cas prévus par la loi

8 — légalité et nécessité des peines

9 — présomption d'innocence

10 — opinions, même religieuses

11 — expression

16 — garantie des droits et séparation des pouvoirs

17 — propriété, droit inviolable et sacré

Préambule de 1946

al. 5 — droit d'obtenir un emploi

al. 10 — vie familiale normale

al. 11 — protection de la santé

al. 13 — instruction, formation professionnelle, culture

Charte de l'Union

2 · 5 — vie · esclavage et traite

6 · 7 · 8 — sûreté · vie privée · données

10 · 11 · 12 — religion · expression · réunion et association

14 · 16 · 17 — éducation · entreprise · propriété

19 — éloignement, expulsion, extradition

21 · 23 — non-discrimination · égalité femmes-hommes

39 · 40 — élections européennes · municipales

45 · 47 · 48 — circulation · recours effectif · défense

Constitution

art. 16 · 36 — pouvoirs exceptionnels · état de siège

art. 34 · 37 — domaine de la loi · du règlement

art. 66 — l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle

art. 71-1 — Défenseur des droits

Les couples à ne pas confondre

Droit DE / droit À	Droit *de* l'environnement (les règles de protection) et droit *à* un environnement sain (droit subjectif). Même dédoublement pour la culture.
Liberté DE / droit À	Liberté *de* l'enseignement : les enseignants et les établissements. Droit *à* l'enseignement : les élèves et les étudiants.
Privation / restriction	Privation de liberté : article 66 et article 5, juge judiciaire. Restriction à la liberté d'aller et venir : article 2 du protocole n° 4, police administrative. Différence de degré, non de nature.
Sûreté / sécurité	La sûreté est le droit de ne pas être arbitrairement enfermé. Le droit à la sécurité a d'autres tenants.
Réunion / manifestation	La Convention ne les distingue pas ; le droit français si — la manifestation se tient sur la voie publique et poursuit un but revendicatif.
PGD / PFRLR / PVC / OVC	Principes généraux du droit : dégagés par le juge, valeur incertaine. PFRLR et principes à valeur constitutionnelle : dégagés par le Conseil constitutionnel. Objectifs à valeur constitutionnelle : ils guident le législateur, ils ne créent pas de droit invocable.
Droit au travail / liberté du travail	Dans le premier, l'État est débiteur d'obligations. Dans la seconde, c'est le choix de l'individu qui prime — y compris celui de ne pas travailler.
Les trois asiles	Asile conventionnel (Genève, persécution pour cinq motifs limitatifs) · protection subsidiaire (peine de mort, torture, violence aveugle) · asile constitutionnel (séjour provisoire le temps de l'examen).
Positive / préférentielle	Mesure préférentielle : un état contingent — grossesse, maternité — différentialisme compensatoire. Action positive : une caractéristique durable et des objectifs chiffrés — différentialisme correcteur.

Synthèse d'après le fascicule « Libertés publiques et droits fondamentaux — Fascicule de cours 2026 (non grisé) », Objectif Barreau (dossier CRFPA / Grand Oral). Les numéros d'article de la Charte pour les élections sont ceux du texte en vigueur : le fascicule imprime « article 30 » pour le Parlement européen, lire article 39.